

○志摩広域行政組合職員のハラスメントの防止に関する要綱

平成31年3月28日

訓令第1号

改正 令和3年3月29日訓令第1号

令和4年6月17日訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1)セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
- (2)パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
- (3)妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護の制度の利用等に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。
- (4)職場 職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
- (5)職員 志摩広域行政組合に任用されている全ての職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

- 2 所属長は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出（以下「相談等」という。）、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントを行ってはならない。

(職員に対する指針)

第5条 代表理事は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

- 2 職員は、前項の指針を遵守しなければならない。
- 3 各所属長は、職員に対し、第1項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 所属長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

- 2 代表理事は、ハラスメント防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

(ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員の設置)

第7条 相談等に対応するため、事務局内にハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員（以下「相談員」という。）を設置する。

- 2 ハラスメント相談窓口は、事務局職員（以下「窓口職員」という。）を充てる。
- 3 相談員は、職員の中から事務局長が任命する。
- 4 相談員の任期は、1年とする。
- 5 相談等の受付時間は、月曜日から金曜日まで（閉庁日を除く。）の勤務時間中とする。
- 6 窓口職員は、相談等を受け付けたときは、相談者の意向を踏まえ、速やかに相談日時、相談場所及び相談等対応者等を決定するものとする。相談者が、相談等を直接受け付けたときについても同様とする。
- 7 相談等については、原則として窓口職員以外に相談者が希望する性の相談員をもって対応するなど、相談者の意向を最大限尊重するものとする。
- 8 ハラスメントによる直接の被害者でなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、前2項と同様とする。
- 9 相談等に対応した窓口職員及び相談員は、志摩広域行政組合個人情報保護条例（平成21年志摩広域行政組合条例第2号）の規定に留意し、ハラスメント相談整理簿（別記様式）により、その内容を記録するものとする。
- 10 窓口職員及び相談員は、現にハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か不明な場合についても、相談等として受け付けるものとする。

（相談等の処理）

第8条 前条の規定により窓口職員及び相談員に相談等があった場合は、相談者の了解を得たうえで、事務局長は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

- (1) 相談者及び行為者の双方の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。
- (2) 相談者が次条に規定するハラスメント対策委員会での処理を申し出た場合は、その処理を依頼すること。

（ハラスメント対策委員会の設置）

第9条 相談等に対し、適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

- 2 委員会は、相談等のうち前条の規定により処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、事案の改善を図るための提言を代表理事に行うとともに、その旨を相談者に通知する。
- 3 委員会で解決が困難な場合は、相談者が弁護士又は他の相談機関に相談することを妨げない。
- 4 委員会は、次に掲げる職にある者のうち6人をもって組織する。
 - (1) 事務局長
 - (2) 施設長
 - (3) 男性職員
 - (4) 女性職員
- 5 委員会は、その他必要と認める者の出席を求め、その意見を徴することができる。
- 6 委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。
- 7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
- 8 第4項第2号から第4号の委員は、委員長が指名する。
- 9 第4項の委員の数は、男女半数となるよう努めるものとする。
- 10 委員会の庶務は、事務局において処理する。

（任期）

第10条 前条第4項第1号及び第2号の委員の任期は、当該職にある期間とし、同項第3号及び第4号の委員の任期は、1年とする。

(プライバシーの保護等)

第11条 窓口職員、相談員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。

(対応措置)

第12条 代表理事は、第9条第2項の提言を受けた場合において、必要があると認めるときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして、行為者及びその所属長に対し、必要及び適切な範囲で懲戒等の処分を行うこと。

(2) 事案の内容及び状況に応じ、行為者及び相談者間の改善に向けての援助、行為者及び相談者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、相談者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附 則 (令和4年6月17日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

ハラスメント相談整理簿

相 談 者 氏 名		職 員 番 号 (総務課記載)	
所 属		職 名	
相 談 日	年 月 日 ()	時 間	時 分 ~ 時 分
相 談 方 法	面談 電話 メール その他 ()	相 談 場 所	
相 談 者 の 立 場	当事者 関係者 (当事者との関係 : 当事者氏名 :)		
相 談 員 氏 名	①	②	
相 談 内 容	○いつ (勤務時間中 勤務時間外) ○誰から (相談者との関係) ○どのような (受けた場所、状況、具体的言動、どのように感じたか、どのような対応をとったかなど) ○同席者 目撃者 同僚等への相談		

相 談 内 容	
求 め る 対 応 相 談 者 の 希 望	行為者への聴取：同意する 同意しない 意見を留保する (第三者への聴取※：同意する 同意しない 意見を留保する) ※相談者と行為者との意見が一致しない場合等にのみ行う。 ハラスメント対策委員会：同意する 同意しない 意見を留保する
メンタルヘルス 及 び 体 調 等	(相談者の体調面にも配慮をお願いします。)
備 考 (相談の整理)	☐ セクシュアルハラスメント ☐ パワーハラスメント ☐ マタニティハラスメント等 () ☐ 複合的なハラスメント ()

注) 本整理簿は、事務局に本相談内容を伝えることについて、相談者の同意を得てから、事務局担当者に提出してください。